

华南理工大学研究生违纪处分规定（2017年修订）

发布时间：2017-08-08

浏览次数：

第一章 总 则

第一条 为维护学校正常的教学、科研和生活秩序，提高研究生的培养质量，为国家培养合格的高层次人才，根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校学生管理规定》（教育部第41号令）《高等学校学生行为准则》《高等学校校园秩序管理若干规定》《南理工大学章程》等文件精神，结合我校实际情况，特制定本规定。

第二条 对有违反国家宪法、法律、法规、学校章程和规章制度，损害国家、集体和个人利益，侵犯他人权利行为的研究生，根据情节性质、过错严重程度、认错态度、悔改表现等，给予批评教育或纪律处分。触犯刑律的，送交公安机关或司法机关处理。

纪律处分分为以下五种：

- （一）警告；
- （二）严重警告；
- （三）记过；
- （四）留校察看；
- （五）开除学籍。

第三条 研究生有下列情形之一，学校可以给予开除学籍处分：

- （一）违反宪法，反对四项基本原则，破坏安定团结，扰乱社会秩序的；
- （二）触犯国家法律，构成刑事犯罪的；
- （三）受到治安管理处罚，情节严重、性质恶劣的；
- （四）代替他人或者让他人代替自己参加考试、组织作弊、使用通讯设备或其他器材作弊、向他人出售考试试题或答案牟取利益以及其他严重作弊或扰乱考试秩序行为的；
- （五）学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重的，或代写论文、买卖论文的；

(六) 违反学校规定,严重影响学校教育教学秩序、生活秩序以及公共场所管理秩序的;

(七) 侵害其他个人、组织合法权益,造成严重后果的;

(八) 屡次违反学校规定受到纪律处分,经教育不改的。

第四条 违纪者有下列情形之一,参照有关条款,加重处分:

(一) 拒不承认错误,态度恶劣;

(二) 互相串供,隐瞒真相,诬陷他人;

(三) 对有关人员打击报复、威胁恫吓;

(四) 在本校已受过处分或有违纪行为,再次违纪;

(五) 贿赂违纪处理人员或以其他方式干扰违纪处理工作;

(六) 作为集体违纪事件组织策划者;

(七) 故意拖欠赔款、退赃;

(八) 其它应从重处分的情形。

第五条 处分决定作出前,违纪学生有2个以上需要给予处分的行为的,应当分别确定相应的处分。分别确定的处分种类相同并的处分为该处分;分别确定的处分种类不同的,合并的处分为其中最重的处分。情节特别严重的,在前款确定的处分基础上加重处分,直至开除学籍。

第六条 违纪者有下列行为之一,可以减轻或免予处分:

(一) 能主动如实交待错误事实,认错态度好,真诚悔改,有减少或消除损害后果的行为;

(二) 揭发他人的违纪行为,或提供重要线索等有立功表现,经查证属实的;

(三) 其它可从轻、减轻或免于处分的情形。

第七条 学校给予学生处分,应当坚持教育与惩戒相结合,与学生违法、违纪行为的性质和过错的严重程度相适应。学校对学生处分,应当做到证据充分、依据明确、定性准确、程序正当、处分适当。

第二章 违纪行为及处分

第八条 学生有遵守宪法和国家法律、法规,自觉维护社会公共秩序和校园秩序,维护安定团结的义务。有下列行为者应给予处分:

(一) 非法集会、游行、示威、罢课等,对策划者、组织者给予留校查看或开除学籍处分;对骨干分子视情节轻重给予记过直至开除学籍处分;

(二) 通过现有的各种传播媒介公开发表反对四项基本原则,党的方针和政策、分裂祖国、破坏祖国统一的文章、演说、宣言、声明等,经教育仍坚持不改者,给予开除学籍处分;

(三) 制作、印刷、书写、张贴、投递、散发非法宣传品,散布、传播虚假信息或有害信息,混淆视听,制造混乱者,视情节轻重,给予警告直至开除学籍处分;

(四) 组织、成立、加入非法社团,从事非法活动者,视情节轻重,给予记过直至开除学籍处分。

(五) 组织开展非法宗教、迷信活动者,视情节轻重,给予记过直至开除学籍处分。

(六) 制造或散布谣言煽动群众,制造混乱,视情节轻重,给予严重警告直至开除学籍处分。

第九条 违反国家宪法、法律、法规，受到公安机关或司法部门处罚者：

（一）构成刑事犯罪者，给予开除学籍处分；

（二）被立案侦查，犯罪事实清楚，但被免于刑事处罚或免于起诉者，给予留校察看及以上处分；

（三）依照《中华人民共和国治安管理处罚法》，受到治安管理处罚者，视情节轻重，给予警告以上处分；其中被处以行政拘留者，给予记过或留校察看处分；情节严重、性质恶劣者给予开除学籍处分；

第十条 泄露国家机密、学校科技成果或技术机密，视情节轻重，给予记过直至开除学籍处分。

第十一条 以各种手段非法侵占公私财物者（物品价值按当时市场价计），除追回赃款赃物或按价赔偿外，给予下列处分：

（一）偷盗、骗取、冒领公私财物价值不足500元者，视情节轻重，给予警告以上处分；

（二）偷盗、骗取、冒领公私财物价值在500元以上者，视情节轻重，给予留校察看以上处分；

（三）经保卫或公安部门确认为具有非法侵占公私财物行为者，虽未获得财物，视情节轻重，给予记过以上处分；

（四）为作案者提供信息、作案工具或明知是赃物而购买、窝藏、销毁、转移者，视情节轻重，给予警告以上处分；

（五）非法占有遗失物或他人财物，经教育不改者，视情节轻重，给予警告以上处分；

（六）抢夺、哄抢、敲诈勒索公私财物者，视情节轻重，给予留校察看以上处分。

第十二条 损坏公私财物者，除赔偿损失外，应给予下列处分：

（一）由于过失损坏公私财物，造成严重后果者，视情节轻重，给予警告以上处分；

（二）故意损坏公私财物，视情节轻重，给予记过以上处分。

第十三条 打架斗殴、寻衅滋事者，构成犯罪的，依法移送公安机关处理，并给予下列处分：

（一）策划：

1. 策划他人打架并造成后果者，给予留校察看处分；

2. 打架造成人员受伤或损坏公共财物者，给予开除学籍处分；

3. 引进校外人员到校打架肇事者，从重处罚，造成后果，一律给予开除学籍处分；

（二）打架：

1. 动手打人未伤人者，给予严重警告或记过处分；

2. 致人轻伤者，给予记过或留校察看处分；

3. 致人重伤者，给予开除学籍处分；

4. 先动手打人者，从重处理；

（三）袒护：以“劝架”为名偏袒一方，促使殴打事态发展并产生后果者，给予严重警告直至留校察看处分；后果严重者，给予开除学籍处分；

（四）伪证：目击者故意为他人作伪证，造成调查困难者，给予严重警告或记过处分；因伪证造成严重后果者，给予留校察看直至开除学籍处分；

（五）故意为他人打架提供凶器或工具者，视情节轻重，给予留校察看以上处分；

（六）持械打架者，视情节轻重，给予留校察看以上处分；

（七）受司法部门处罚者，给予开除学籍处分；

（八）打人致伤者，除按上述规定给予处分外，均需赔偿受害者的经济损失。

第十四条 违反社会风纪，情节严重者，给予下列处分：

- （一）发生婚外性行为，造成不良影响者，视情节轻重，给予记过以上处分；
- （二）骚扰、猥亵异性，或有其他流氓行为者，视情节轻重，给予记过以上处分；
- （三）嫖娼、卖淫或介绍、收容嫖娼、卖淫者，给予开除学籍处分；
- （四）破坏他人婚姻、家庭或以恋爱为名玩弄异性者，给予开除学籍处分。

第十五条 观看、传播淫秽物品者，给予下列处分：

- （一）聚众观看淫秽书画、网络、录像或其他淫秽物品者，视情节轻重，给予严重警告以上处分；
- （二）涂写、张贴淫秽文字画像，制作、复制、出售、出租或传播淫秽书画、录像或其他淫秽物品者，视情节轻重，给予记过处分。

第十六条 禁止任何形式的赌博行为，违者视情节轻重，给予记过直至开除学籍处分。在校内打麻将作赌博论处，视情节轻重记过直至开除学籍处分。

第十七条 走私、贩私者，视情节轻重，给予警告直至留校察看处分；构成刑事犯罪的，给予开除学籍处分。

第十八条 投放有毒、有害物质，或以其他方式蓄意伤害他人身体者，视其情节轻重，给予留校察看或开除学籍处分。

第十九条 种植、制造、运输、买卖、吸食、注射毒品，或引诱、教唆、容留他人吸食、注射毒品者，给予开除学籍处分。

第二十条 危害公共安全，破坏、损毁公共交通标志、交通设施、电力燃气设备、安全设施或以其他危险方式破坏工厂、矿场、田、水源、森林、农场、公共建筑物或其他公私财物者，视情节轻重，给予警告直至开除学籍处分。

第二十一条 违反学生宿舍管理规定，除对造成的损失负赔偿责任外，视其情节给予警告以上处分：

- （一）未经批准，私自占用学生宿舍者；
- （二）未经批准，擅自留宿外人，或将床位转让他人，造成不良后果者；
- （三）违反宿舍消防、用电的有关规定，经教育不改者；
- （四）扰乱宿舍秩序，对他人正常学习生活造成影响，经教育不改者；
- （五）破坏宿舍公共卫生，经教育不改者；
- （六）违反《华南理工大学学生宿舍管理规定》其他相关规定，经教育不改者。

第二十二条 违反网络管理规定，危害网络安全者，除赔偿损失外，给予下列处分：

- （一）非法进入他人计算机或信息系统，造成不良后果者，视情节轻重，给予警告直至开除学籍处分；
- （二）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运作，视情节轻重，给予留校察看直至开除学籍处分；
- （三）滥用计算机网络资源，影响计算机系统正常运作，侵犯他人通讯自由、通讯秘密或其它合法权益者，视情节轻重，给予警告直至开除学籍处分；
- （四）登录非法网站、传播非法文字、音频、视频资料；在互联网上编造或者传播虚假、有害信息，煽动闹事，制造混乱者，视情节轻重，给予警告直至开除学籍处分；
- （五）未经允许擅自改动、迁移、侵占、盗窃、损毁通信设施（包含无线AP，光纤，交换机等）者，视情节轻重，给予警告校察看处分；
- （六）在网络上有其他违法、违纪行为者，参照有关规定处理。

第二十三条 考试作弊或剽窃他人研究成果：

(一) 徇私舞弊考取研究生者，给予开除学籍处分；

(二) 考试作弊者，视情节轻重给予警告直至开除学籍处分；

(三) 代替他人或者让他人代替自己参加考试、组织作弊、使用通讯设备或其他器材作弊、向他人出售考试试题或答案牟取以及其他有严重作弊或扰乱考试秩序行为者，可给予开除学籍处分；

(四) 学位论文、公开发表的研究成果存在抄袭、篡改、伪造等学术不端行为，情节严重的，或者代写论文、买卖论文等学术行为，可给予开除学籍处分。

第二十四条 一学期内，未请假或请假未准而离校者，按旷课处理，累计天数达到：

(一) 7日以上14日以下的给予警告或严重警告处分；

(二) 15日以上的给予记过或留校察看处分；

(三) 超过一个月的给予开除学籍处分。

第二十五条 其他违反《普通高等学校学生管理规定》《高等学校学生行为准则》和学校规定者，给予下列处分：

(一) 伪造证件、证明或成绩单，假冒他人签名，盗用印章，提供虚假材料者，视情节轻重，给予警告以上处分；

(二) 转借学生证、医疗证、图书证等有效证件，造成不良后果者，视情节轻重，给予警告以上处分；

(三) 公然侮辱他人或捏造事实诬陷、诽谤他人以及严重骚扰他人者，视情节轻重，给予警告以上处分；

(四) 拒绝、阻碍国家工作人员或学校管理人员依法或依校规校纪执行公务者，视情节轻重，给予警告以上处分；

(五) 隐匿、毁弃或私拆他人信件，造成不良影响或损失者，除赔偿损失外，视情节轻重，给予警告以上处分；

(六) 扰乱公共场所秩序，经教育不改者，视情节轻重，给予警告以上处分；

(七) 酗酒闹事并造成严重后果者，视情节轻重，给予警告以上处分。

第二十六条 违反实验、实习操作规程，给国家、学校财产造成较大损失者，给予警告直至开除学籍处分。

第二十七条 违反计划生育规定者，视情节轻重，给予警告以上处分。

第二十八条 毕业生逾期不离校，未经批准擅自留宿学生宿舍者，给予记过处分；在离校前有其他违纪行为者，参照有关条款警告直至取消毕业生资格，并按退学处理。

第二十九条 受处分者，附加给予下列处理：

(一) 受处分者，取消其当年奖学金的评选和其他活动的评优资格；

(二) 取消受处分者其违纪当年获得的优秀（先进）个人称号；

第三十条 本规定没有列举的其他研究生违纪行为，确需给予处分的，可以参照华南理工大学有关学生管理的规章制度，给予处分。

第三章 处分程序及学生权益

第三十一条 处分违纪学生的权限、程序：

(一) 对学生作出处分决定之前，必须事先告知学生本人，并听取学生的陈述或申辩；

(二) 对事实清楚的违纪事件，有关学院应在收到材料或接到通知后30日内，做出处分决定或提出处理意见。学院在处理学生事件时量度不当或未按规定处理时，学校可责成该学院重新审议；

(三) 给予研究生警告、严重警告、记过处分，由其所在学院查证并做出决定，报研究生院、党委研究生工作部备案；

(四) 给予研究生留校察看处分，由其所在学院查证并提出初步处理意见后上报研究生院、党委研究生工作部，由研究生院、研究生工作部复查核实后，提出处理意见报主管校领导批准。

(五) 给予研究生开除学籍处分，在完成学院、研究生院和党委研究生工作部、主管校领导逐级审核后，应当提交校长办公会或校长授权的专门会议研究决定，并应当事先进行合法性审查。

(六) 学校对学生作出处分，应当出具处分决定书。处分决定书应当包括下列内容：

1. 学生基本信息；
2. 作出处分的事实和证据；
3. 处分的种类、依据、期限；
4. 申诉的途径和期限；
5. 其他必要内容。

(七) 违纪事件涉及不同学院的学生时，由研究生院、党委研究生工作部负责与有关学院协调处理；

(八) 在特殊情况下，学校有权对违纪者直接进行处理。

第三十二条 违纪处分的管理：

(一) 处理、处分决定以及处分告知书等，应直接送达学生本人，学生拒绝签收的，可以以留置方式送达；已经离校的可由邮寄方式送达；难于联系的，可以利用学校网站、新闻媒体等公告方式送达；

(二) 处分决定视情况在全校、学院或班级范围内公布；

(三) 处分材料归入学校文书档案和受处分学生本人档案。

第三十三条 处分的解除：

(一) 除开除学籍处分以外，给予学生处分一般应当设置6到12个月期限，学生在处分期间内表现良好，未再发生违纪行为的，期满后可按学校规定程序予以解除。解除处分后，学生获得表彰、奖励及其他权益，不再受原处分的影响；

(二) 留校察看处分的期限一般为12个月。受留校察看处分的学生，由学生所在学院负责考察，在察看期间有悔改和进步表现的，经鉴定可按期解除留校察看；经教育不改或察看期间违法、违规、违纪者，可给予开除学籍处分；

(三) 解除处分的权限、报批程序与处分的权限、报批程序相同；

(四) 被开除学籍的学生，必须在处分决定做出后15日内办理离校手续。

第三十四条 维护学生合法权益，保障学生享有申辩、申诉的权利和机会：

(一) 研究生对学校的处理或者处分决定有异议的，可以在接到学校处理或者处分决定书之日起10日内，向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉；

(二) 学生申诉处理委员会对研究生提出的申诉进行复查，并在接到书面申诉之日起15日内作出复查结论并告知申诉人。情况复杂不能在规定期限内作出结论的，经学校负责人批准，可延长15日。学生申诉处理委员会认为必要的，可以建议学校暂缓执行有关决定；

学生申诉处理委员会经复查，认为做出处理或者处分的事实、依据、程序等存在不当，可以作出建议撤销或变更的复查意见，相关职能部门予以研究，重新提交校长办公会或者专门会议作出决定；

(三) 研究生对复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起15日内，可以向广东省教育行政部门提出书面申诉。广东省教育行政部门根据相关规定对申诉人的问题给予调查、处理并作出相应决定；

(四) 自处理、处分或者复查决定书送达之日起，研究生在申诉期内未提出申诉的视为放弃申诉，学校或者广东省教育行政部门不再受理其提出的申诉；

处理、处分或者复查决定书未告知学生申诉期限的，申诉期限自学生知道或者应当知道处理或者处分决定之日起计算，但最长不超过6个月；

（五）研究生认为学校及其工作人员违反本规定，侵害其合法权益的，可以向广东省教育行政部门投诉。教育行政部门依据法律和相关规定进行相应调查和处理。

第三十五条 受处分的研究生，其学位、学籍、档案、户口等按《华南理工大学研究生管理规定》中有关条例执行。被开除学籍者，须在处分决定做出后一周内办理离校手续。

第四章 附 则

第三十六条 本规定中未涉及的研究生在校期间所发生的其他违纪事件，由学校研究生院、党委研究生工作部会同保卫部（法律事务办公室等部门依据有关法律、法规、校规校纪等予以认定。

第三十七条 本规定所指“以上”“以下”“以内”均包括本数在内。

第三十八条 本规定自2017年8月1日起实施，原《华南理工大学研究生违纪处分办法》同时废止。

第三十九条 本规定由研究生院、党委研究生工作部负责解释。

版权所有：华南理工大学

粤ICP备05084312号



官方微信